

1510030-35.2021.8.26.0050
Classe: Inquérito Policial
Assunto: Roubo
Magistrado: LEONARDO PRAZERES DA SILVA
Comarca: SÃO PAULO
Foro: Foro Central Criminal Barra Funda
Vara: 22ª Vara Criminal
Data de Disponibilização: 01/11/2022

... a conduta do réu no tipo penal de roubo majorado. Portanto, ante os elementos probatórios constantes nos autos, em atenção ao pedido de emendatio libelli apresentado pelo Ministério Público, defiro a substituição da captulação outrora constante na denúncia para aquela prevista no art. 180, §1º, do Código Penal. Pois bem. No que tange ao mérito, a ação penal é ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
Foro Central Criminal Barra Funda
22ª Vara Criminal
Avenida Doutor Abraão Ribeiro, Nº 313, São Paulo - SP - cep 01133-020
Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1510030-35.2021.8.26.0050 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:
1510030-35.2021.8.26.0050
Classe - Assunto
Inquérito Policial - Roubo
Autor:
Justiça Pública
Réu:
AUGUSTO MACIEL ALVES

Juiz(a) de Direito: Dr(a). LEONARDO PRAZERES DA SILVA

Vistos.

Augusto Maciel Alves foi denunciado na forma do artigo 157, §2º, II e §2º-A, I c.c. Artigo 61, II, "j" ambos do Código Penal, pois, no dia 18 de março de 2021, por volta de 19h40, na Praça Armênia, altura do numeral 1.128, nessa cidade e comarca, previamente ajustado e com unidade de desígnios com um agente não identificado, subtraiu, em proveito comum, mediante grave ameaça consistente no emprego de arma de fogo, um iPhone XR, IMEI 352884110231413 pertencente a Luan Barcelos de Oliveira. Ainda, em 24 de março de 2021, o denunciado, no exercício de atividade comercial, anunciou a venda do celular supra - dentre outros - através de rede social, ocasião em que o Réu Caíque Osório de Miranda interessou-se pelo aparelho e marcou um encontro com o denunciado na estação do Metrô Tatuapé, onde entregou ao réu a importância de R\$ 2.100,00 como pagamento e, em contrapartida, recebeu o aparelho celular e nota fiscal referente à celular diverso. A denúncia veio acompanhada do inquérito policial e foi recebida em 22 de abril de 2021 (fls.31/32).

O réu foi regularmente citado (fls. 123) e apresentou resposta à acusação (fls. 103/109).

Realizada audiência de instrução e julgamento, em que foram ouvidas as testemunhas Caíque Osório de Miranda, Kauana Vitória Osório de Miranda, Leandro Garcia Brandão, Jaderson dos Santos Oliveira, Giovani Teófilo Fidélis de Lima e interrogado o Réu, assim como realizados os debates, onde o Ministério Público requer nova capitulação dos fatos narrados na denúncia, nos termos do art. 383 do Código de Processo Penal, requerendo parcial procedência da ação penal, a fim de imputar a capitulação do art. 180, §1º, do Código Penal à conduta do réu. Requer, por fim, a fixação da pena base no mínimo legal, imposição de regime inicial aberto e substituição da pena por restritiva de direitos (fls. 193/195).

A Defensoria Pública, por sua vez, apresentou a memoriais escritos em fls. 198/203, requerendo a absolvição do Réu e, subsidiariamente, a desclassificação da receptação qualificada para a forma simples, pena base no mínimo legal, consideração da confissão espontânea e fixação de regime aberto, com substituição de pena privativa de liberdade em restritiva de direitos.

Decido

Preliminarmente, de rigor acolher o pleito do Ministério Público no que concerne à reconsideração quanto à capitulação da conduta do Réu em análise, isto é, substituir a capitulação originariamente constante na denúncia (art. 157, §2º, II, §2º-A, I c/c art. 61, inciso II, "j", do CP) no tipo legal condizente à dinâmica dos fatos comprovados na instrução criminal, pois não há elementos probatórios suficientes para classificar a conduta do réu no tipo penal de roubo majorado. Portanto, ante os elementos probatórios constantes nos autos, em atenção ao pedido de emendatio libelli apresentado pelo Ministério Público, defiro a substituição da capitulação outrora constante na denúncia para aquela prevista no art. 180, §1º, do Código Penal.

Pois bem. No que tange ao mérito, a ação penal é parcialmente procedente, senão vejamos.

A materialidade foi comprovada pelos autos de exibição e apreensão (fls. 17/18) e pelos depoimentos colhidos em audiência.

A autoria dos delitos também foi comprovada.

A vítima, Caíque Osório de Miranda, disse que viu um aparelho celular no internet para vender- através da rede social Facebook. Esse anúncio estava no perfil de uma mulher. Que marcaram no Bairro do Tatuapé, e comprou o celular por R\$. 2.100,000 (dois mil e cem reais). Em seguida, o réu trocou o aparelho celular pelo oriundo de roubo, pegou o dinheiro e saiu correndo. Ficou no prejuízo da quantia de R\$ 2.100,00 (dois mil e cem reais).

A testemunha Leandro Garcia Brandão Reis relatou que o perfil onde foi anunciado o aparelho era de Geonava. Que no momento do encontro o réu mostrou um aparelho lícito. Que posteriormente o réu trocou o aparelho. E bloqueou a vítima na internet. Mas o anúncio de vendo do aparelho ainda estava ativo. Então entraram em contato e simularam uma nova compra para tentar recuperar o dinheiro. Que o réu andava com dois aparelhos um bom e outro roubado, que no momento da distração da vítima, o réu trocava os aparelhos. Que no momento em que o réu foi preso, a vítima do roubo o reconheceu.

A testemunha Kauna Vitória Osório de Miranda relatou que após o golpe sofrido pelo irmão, marcou uma nova aquisição de aparelho celular com o réu- pois o aparelho ainda estava anunciado. Que o réu percebeu a compra simulada e fugiu. Mas a testemunha junto com os amigos conseguiram deter o réu, e com a chegada da polícia, o réu foi preso e, então, foi descoberto que o aparelho comprado pela testemunha- Kaique- no dia anterior era produto de roubo.

A testemunha Giovani Teófilo Fidélis de Lima, policial militar, não se recordou dos fatos.

A testemunha Jaderson dos Santos Oliveira, policial militar, relatou que estavam em patrulhamento quando foram acionados para atender uma ocorrência, e ao chegarem ao local o réu já estava detido por populares. Que o réu admitiu que estaria dando golpe e com isso portava dois aparelhos celulares distintos.

Ao ser interrogado judicialmente, o acusado relatou que é vendedor de roupas e

comercializa por redes sociais. Alega que comprou os celulares com nota fiscal, mas depois de um tempo o celular bloqueou, não sabendo o que aconteceu. Afirma que passou o celular para terceiro e que foi agredido no momento em que foi reconhecido, durante o ocorrido no fatos narrados na denúncia. Confirma que foram duas vendas e que disponibilizava o anúncio da vendas dos celulares via redes sociais. Afirma que mostrava o celular desbloqueado para a comprador e depois entregava o celular bloqueado.

Da análise das provas dos autos, verifica-se que, em desfavor do réu, existem os autos de exibição e apreensão e os depoimentos colhidos em audiência, tudo no sentido de comprovar a narrativa da denúncia, isto é, que no dia e local dos fatos, o réu, no dia 24 de março de 2021, anunciou a venda do telefone roubado e a vítima Caíque, interessado pelo aparelho, fez uma proposta para a compra e encontrou o réu na estação de metrô de Tatuapé. No encontro, a vítima fez um pagamento no valor de mil e duzentos reais e recebeu, em troca, o aparelho e a nota fiscal. Momentos depois, ela percebeu que o telefone estava bloqueado e que a nota fiscal correspondia a outro celular. Para a identificação do réu, a vítima pediu para que sua irmã, a testemunha Kawana, fingisse estar interessada na compra de outro aparelho do mesmo fornecedor e combinasse um local para o encontro. A vítima foi com um amigo no lugar de sua irmã e, ao avistarem o réu, chamam a polícia militar e detiveram-no até que essa chegasse. Em suma, os policiais narraram em juízo as circunstâncias da prisão de forma coerente e harmônica. Inexistem, pois, dúvidas sobre a autoria.

O depoimento de policiais é digno de crédito, não havendo nos autos indícios de que as testemunhas tenham agido apenas com intuito de mera perseguição. Servidores públicos que são, muito bem sabem das consequências do falso testemunho. Os pretórios não veem os depoimentos dos policiais como inválidos ou parciais de antemão. Não se pode crer que queiram, deliberadamente, incriminar pessoas inocentes.

Por oportuno, insta consignar que o depoimento da vítima nos crimes patrimoniais é de suma importância, não devendo ser acolhida a alegação de que são imprestáveis de antemão, sem a descrição de concreto fundamento pela defesa, apenas sob a alegação genérica de suposta parcialidade advinda tão somente da condição de vítima.

Desta forma, ante os elementos probatórios constantes nos autos, entendo que está comprovado que a conduta do réu incide no tipo penal capitulado no art. 180, §1º, do Código Penal, pois mostra-se evidente que o réu sabia que os celulares apreendidos consigo são objeto de ilícito - ante a ausência de procedência dos mesmos e a forma como os adquiriu - assim como que estava comercializando tais objetos a terceiros de boa-fé, incidindo na forma qualificada da receptação, art. 180, §1º c/c §2º, do Código Penal.

Passo a dosar a pena.

Na análise das chamadas "circunstâncias judiciais", previstas no artigo 59 do Código Penal, considerando a culpabilidade do réu, primário (fls. 152/153), fixo a pena-base no mínimo legal, totalizando três anos de reclusão e pagamento de dez dias-multa.

O crime foi praticado durante estado de calamidade pública, qual seja, a pandemia decorrente do COVID-19, razão pela qual a pena será agravada em 1/6, resultando em pena intermediária de três anos e seis meses de reclusão e 12 dias-multa.

Assim sendo, fixo a pena do réu, em definitivo, em três anos e seis meses de reclusão e pagamento de 12 dias-multa.

Levando-se em consideração o montante da pena e o tipo de delito, o regime inicial de cumprimento de pena do réu será o aberto.

O acusado preenche os requisitos do artigo 44, incisos I a III, do Código Penal, de modo que, nos termos do artigo 44, §2º, do mesmo diploma, a pena privativa de liberdade será substituída - por igual lapso temporal por duas restritivas de direitos, consistentes em prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas (artigo 43, IV, Código Penal), a critério do Juiz das Execuções, bem como pena de multa no valor correspondente a 10 UFESPs também para entidade a ser

indicada pelo Juízo das Execuções.

O dia-multa, em face da condição financeira do réu, será calculado no valor unitário mínimo. Deverá ser atualizado, nos termos do parágrafo 2º do artigo 49 do Código Penal, desde a data da infração.

Ante o exposto, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão punitiva do Estado e o faço para declarar o réu Augusto Maciel Alves como incurso no artigo 180, §1º, c.c. artigo 61, "caput" c.c. o artigo 61, II, "j", todos do Código Penal, razão pela qual o condeno ao cumprimento de pena privativa de liberdade de três anos e seis meses de reclusão, em regime inicial aberto e pagamento de doze dias-multa, a qual será SUBSTITUÍDA - por igual lapso temporal - por duas restritivas de direitos, consistentes em prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas (artigo 43, IV, Código Penal), a critério do Juiz das Execuções, bem como pena de multa no valor correspondente a 10 UFESPs também para entidade a ser indicada pelo Juízo das Execuções.

O réu poderá recorrer em liberdade, pois inexistente - no momento - motivação legal para a decretação de eventual prisão cautelar.

Com fundamento no artigo 122 e 123 do Código de Processo Penal, se decorridos 90 dias do trânsito em julgado desta decisão não for reclamado o telefone celular apreendido, decreto a perda dele em favor da União. Caso ausente valor econômico, fica autorizada a destruição.

Custas nas formas da lei.

Transitada em julgado, lance-se o nome do réu no rol dos culpados.

Publicada em audiência, saem os presentes cientes e intimados.

São Paulo, 01 de novembro de 2022

LEONARDO PRAZERES DA SILVA

Juiz de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA